

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3680/2531

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
นายบรรจง พุ่มพาน

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 151, มาตรา 157, มาตรา 161, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

คำสั่งของบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายงานให้จำเลยปฏิบัติ เป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ จำเลยจึงไม่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจกระทำการ ตามคำสั่งนั้น การที่จำเลยรับเงินค่าดูสิ่งปฏิญ์ของเทศบาลซึ่งมิใช่หน้าที่ของจำเลย แล้วเบียดบังไว้ จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, และ 161 แต่เป็นความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ แม้ต่อมาจำเลยจะได้นำเงินจำนวนที่ยกยอกไปดังกล่าว มาชดใช้คืนแก่เทศบาลก็ตาม ก็เป็นเพียงการกระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเทศบาลซึ่งเป็นผู้เสียหายตกลงให้ระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการ ดำเนินคดีอาญากับจำเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่า เป็นการยอมความกันโดยถูกต้อง ตามกฎหมายที่จะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๗, ๑๖๑ ลงโทษจำคุกรวม ๑๒ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๗, และ ๑๖๑ ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเป็นพนักงานเทศบาลสามัญระดับ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ ๒๓๖/๒๕๒๖ เอกสารหมาย จ.๑ แต่เนื่องจากฝ่ายสาธารณสุขมีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน เพื่อให้งานเรียบร้อยและรัดกุมเป็นประโยชน์ต่อทางฝ่ายสาธารณสุข นางรัตนา คัยนันท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขได้ออกคำสั่งแบ่งงานให้ผู้ได้บังคับบัญชารวม ๗ คน ในฝ่ายสาธารณสุขรวมทั้งจำเลยด้วย ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ โดยแบ่งงานกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบงานความสะอาดภายในเขตฯ โรงฆ่าสัตว์ ระบายเหตุรำคาญต่าง ๆ และงานเกี่ยวกับใบอนุญาต ประกอบการค้าต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนงานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าดูสิ่งปฏิกูล กำหนดให้นายจกาจ ทองอดม้ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ กับกำหนดให้นายบำรุง ไชยมาตย์ ลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่รถดูสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ดูแลบริการดูสิ่งปฏิกูลภายในเขต ฯ ตามคำสั่งเอกสารหมาย จ.๑๐ ดังกล่าวมิได้กำหนดให้จำเลยรับผิดชอบงานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าดูสิ่งปฏิกูลหรือมีหน้าที่ดูแลบริการดูสิ่งปฏิกูลด้วย ดังนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยและนายจกาจต่างเป็นพนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในฝ่าย

สาธารณสุขของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนางรัตนา คัยนันท์ เป็นหัวหน้าฝ่าย ทั้งจำเลยและนายอรรถกิตติก็มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตัวตามคำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบ เอกสารหมายเลข ๑๐ นายอรรถกิตติได้เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยไม่ การที่นายอรรถกิตติได้มอบงานควบคุมการดูแลสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยควบคุมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ๓ โดยขณะนั้นจำเลยไม่ได้อยู่ได้ บังคับบัญชาของนายอรรถกิตติ เพราะทั้งนายอรรถกิตติและจำเลยต่างเป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในฝ่ายสาธารณสุขอยู่ด้วยกัน ทั้งนายอรรถกิตติไม่มีอำนาจที่จะสั่งลบล้างคำสั่งของนางรัตนาหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขตามเอกสารหมายเลข ๑๐ ได้ คำสั่งของนายอรรถกิตติดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่สั่งการโดยไม่มีอำนาจกระทำได้ ถึงแม้ต่อมานายเกียรติ นาคะพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้ออกคำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ ๔๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้นางรัตนา คัยนันท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข และแต่งตั้งนายอรรถกิตติ ทองอดม เป็นหัวหน้างานสุขาภิบาลและรักษาความสะอาดโดยให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขรับผิดชอบงานสาธารณสุขท้องถิ่น ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข ๑๑ โดยสั่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แม้จะให้ผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ก็เป็นการออกคำสั่งภายหลังจากนายอรรถกิตติออกคำสั่งมอบหมายงานควบคุมการดูแลสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข ๓ แล้ว ดังนั้น คำสั่งตามเอกสารหมายเลข ๑๑ จึงไม่มีผลย้อนหลังเพื่อให้คำสั่งตามเอกสารหมายเลข ๓ ที่มีชอบด้วยกฎหมายกลับกลายเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังมิได้มีการมีคำสั่งใด ๆ ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งแย่งงานตามเอกสารหมายเลข ๑๐ เลย เช่นนี้ จำเลยจึงหาได้เป็นเจ้าพนักงานซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเงิน จัดการดูแลรักษาหอพักความลงในเอกสารและออกไปเก็บเงินค่าดูแลสิ่งปลูกสร้างดังโจทก์ฟ้องไม่ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

๑๔๗, ๑๕๗, และ ๑๖๑ ตามฟ้องนั้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ โจทก์อ้างว่าจำเลยได้ยกยอกเงินค่าดูสิ่งปฏิภูมิจำนวน ๑๒,๗๐๐ บาท ของเทศบาล เมืองมหาสารคามไปนั้น แม้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงาน ยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ ก็ตาม แต่การที่จำเลยได้รับเงินค่า ดูสิ่งปฏิภูมิจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว ได้เบียดบังยกยอกเอาเงินเทศบาลเมือง มหาสารคามไปเป็นของจำเลยโดยทุจริตเช่นนี้ จึงเป็นความผิดฐานยกยอกอีกสถาน หนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้นั้นจึงชอบแล้ว แต่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไป ว่าก่อนฟ้องจำเลยได้ขอใช้เงินจำนวน ๑๒,๗๐๐ บาท ให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคาม และไม่ปรากฏว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามสงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญากับจำเลย อีกต่อไปเป็นพฤติการณ์ที่ตกลงยอมความโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญา มาฟ้องย่อมระงับไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะปรากฏตามฟ้องด้วยว่า จำเลยนำเงิน จำนวน ๑๒,๗๐๐ บาท ที่ยกยอกไปดังกล่าวขอใช้คืนแก่เทศบาลเมืองมหาสารคาม แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงการกระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายส่วนหนึ่งต่างหาก ทั้ง ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เลยว่าเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นผู้เสียหายตกลงให้ ระงับข้อพิพาท หรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญากับจำเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่า เป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ดัง นั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) นั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ จำคุกมีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่

บ้าง อันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๑ ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สืบพล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายทองหล่อ โฉมงาม

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>